主題精選：土地法第三十四條之一 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 土地法第三十四條之一執行要點之修正重點(三)
發布日期: 2018-05-03
內文
土地法第三十四條之一執行要點於民國106年12月1日修正發布，修正前之第10點第2款規定：
「徵求他共有人是否優先承購之手續，準用土地法第一百零四條第二項規定，即他共有人於接
到出賣通知後十日內不表示者，其優先購買權視為放棄。他共有人以書面為優先購買與否之表
示者，以該表示之通知達到同意處分之共有人時發生效力。」修正後之第11點第1款規定：「他
共有人於接到出賣通知後十五日內不表示者，其優先購買權視為放棄。他共有人以書面為優先
購買與否之表示者，以該表示之通知達到同意處分之共有人時發生效力。」兩者不同在優先購
買權人接到出賣通知後之回覆期限，修正前為10日，修正後為15日。其變更理由如下：
• (一) 為加強維護優先購買權人之權益，拉長回覆期限。
• (二) 回覆期限原參照土地法第104條第2項，改參照民法物權編施行法第8條之5第7項。前者法
條較舊，後者法條較新。
【補充】
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地法第三十四條之一執行要點之修正重點(二)
發布日期: 2018-04-26
內文
土地法第三十四條之一執行要點於民國106年12月1日修正發布，修正前之第10點第1款規定：
「部分共有人依本法條規定出賣共有土地或建物，就該共有人而言，仍為出賣其應有部分，對
於他共有人之應有部分，僅有權代為處分，並非剝奪他共有人之優先承購權，故應在程序上先
就其應有部分通知他共有人是否願意優先購買。」修正後之第10點規定：「部分共有人依本法
條第一項規定出賣共有土地或建物時，他共有人得以出賣之同一條件共同或單獨優先購買。」
兩者不同在修正前之優先購買權的客體為同意共有人之應有部分，修正後之優先購買權的客體
為共有物全部。
部分共有人依土地法第34條之1第1項出賣共有土地全部時，不同意共有人得依該條第4項對共
有土地全部主張優先購買權，而非僅對同意共有人之應有部分有優先購買權。其理由如下：
• (一) 土地法第34條之1第4項所稱同一價格，係指同一條件。因此，部分共有人依土地法第34
條之1第1項出售共有土地全部時，應就該全部土地之同一條件通知不同意共有人是否主張優先
購買權。
• (二) 部分共有人依土地法第34條之1第1項出售共有
土地全部時，就該共有人個體而言，仍為出售其應
有部分，對於不同意共有人之應有部分，僅有權代
為處分，因此有土地法第34條之1第4項優先購買權
之適用。又，各共有人應有部份之總和等於共有土
地全部，故不同意之共有人對共有土地全部有優先
購買權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地法第三十四條之一執行要點之修正重點(一)
發布日期: 2018-04-19
內文
土地法第三十四條之一執行要點於民國106年12月1日修正發布，其中第3點，修正前之條文：
「本法條第一項所稱處分，指法律上及事實上之處分。但不包括贈與等無償之處分、信託行為
及共有物分割。」修正後之條文：「本法條第一項所定處分，以有償讓與為限，不包括信託行
為及共有物分割；所定變更，以有償或不影響不同意共有人之利益為限；所定設定地上權、農
育權、不動產役權或典權，以有償為限。」修正前後差異甚大。
土地法第34條之1第1項所定之處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，為顧及
少數不同意共有人之權益，適用範圍應予限縮。茲分析如下：
• (一) 處分：
1. 處分，限於有償讓與；亦即，以有對待利益之法律行為（如買賣、交換、合併等）為限。
2. 處分，不包括無償性之處分（如贈與、拋棄等）及事實上之處分（如共有土地興建房屋、
共有建物拆除等）。前者，不同意共有人喪失不動產而未得到補償，影響其利益甚鉅；後
者，造成標的物性質之變更、改造或毀損，且常以無償為之，不同意共有人未受合理保
障。
3. 處分，不包括信託行為及共有物分割。前者，須具有強烈信賴關係為基礎，故須全體委託
人同意，始足當之；況土地法第34條之1所定處分係於信託法公布施行前所作規定，故當
時之處分未包括信託行為在內。後者，所稱共有物分割，指權利分割，分割方式恐造成不
同意共有人之利益受損；況協議分割不成，尚有裁判分割以滋解決，不致妨礙共有物之利
用。
• (二) 變更：所稱變更，如共有土地或建物標示之分割、合併、界址調整、調整地形等；並以
有償或不影響不同意共有人之利益為限。
• (三) 設定地上權、農育權、不動產役權或典權：
1. 現行他項權利共七種，其中永佃權、耕作權及抵押權之設定不得適用土地法第34條之1第1
項。其理由如下：
2. 永佃權：永佃權以民國99年8月2日前發生者為限，故民國99年8月3日後無新設定之永佃
權。
3. 耕作權：耕作權成立於土地法第133條之公有荒地招墾及山坡地保育利用條例第37條之山
坡地範圍內山地保留地輔導原住民開發，故無共有土地情形。

4. 抵押權：抵押權為擔保物權，不以占有為要件，故無須以多數決促進共有不動產利用；況
共有人得單獨將其持分不動產設定抵押權，權利行使應無問題。
5. 設定地上權、農育權、不動產役權或典權等四種用益物權，以有償為限，以保護不同意共
有人之利益。
6. 地上權、農育權及不動產役權皆不以支付地租為要件，故有償行為或無償行為皆可成立地
上權、農育權或不動產役權。惟適用土地法第34條之1第1項僅限於有償行為。
2. 典權必須支付典價，始可成立，故典權必定為有
償行為。典權適用土地法第34條之1第1項應無疑
義。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下